

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4146/2542

ป.วิ.พ. มาตรา 94, มาตรา 142

บริษัท กรุงไทย ยูไนเต็ด ไฟฟ้า จำกัด

นาย ธนพล อรรถเกตุ ถาวร กับพวก

โจทก์

จำเลย

หนังสือคำประกันจำเลยที่ 1 ที่จำเลยที่ 2 ทำไว้ต่อโจทก์เขียน พ.ศ. ผิดพลาด และนำแบบพิมพ์ของบริษัท. มาใช้ จำเลยที่ 2 จึงได้ทำหนังสือคำประกันฉบับพิพาทให้โจทก์ ใหม่แทนหนังสือคำประกันฉบับเดิม แม้หนังสือคำประกัน ฉบับพิพาทจะทำขึ้นภายหลังวันที่จำเลยที่ 1 ทำหนังสือรับสภาพหนี้ ให้โจทก์ไว้และมีข้อความระบุว่าให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่จำเลยที่ 1 ได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้ให้โจทก์ไว้ก็ตาม แต่เมื่อเป็นผลสืบเนื่องต่อจากหนังสือคำประกันฉบับเดิม หนังสือคำประกัน ฉบับพิพาทจึงมีผลบังคับ แม้คำฟ้องโจทก์จะบรรยายแต่เพียงว่า จำเลยที่ 2 ได้ทำหนังสือคำประกันจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์ตามสำเนาเอกสาร หมายเลข จ.4 โดยมีได้บรรยายว่า จำเลยที่ 2 ทำหนังสือคำประกันตามเอกสารหมายเลข จ.4 ต่อเนื่องกับหนังสือคำประกันตามสำเนาเอกสารหมายเลข จ.10 ก็ตาม แต่การที่โจทก์นำสืบพยานบุคคลถึงหนังสือคำประกันตามสำเนาเอกสารหมายเลข จ.10ก็เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่ามูลเหตุที่ จำเลยที่ 2 ต้องทำหนังสือคำประกันตามเอกสารหมายเลข จ.4 ให้โจทก์มีความเป็นมาอย่างไร จึงไม่เป็นการสืบเพิ่มเติม ตัดทอนหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสาร และไม่เป็นการสืบนอกฟ้องนอกประเด็น การที่ศาลล่างทั้งสองรับฟังพยานบุคคลดังกล่าวจึงมิใช่ เป็นการวินิจฉัยนอกฟ้องนอกประเด็นไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 และ 142

---

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 257,574.26 บาท แก่  
โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีในต้นเงิน 250,528.16 บาท นับถัดจาก  
วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้ให้โจทก์ หากมีหนี้  
สินระหว่างจำเลยที่ 1 กับโจทก์ จำเลยที่ 1 ก็ชำระให้โจทก์เสร็จสิ้นแล้ว จำเลยที่ 2  
ทำหนังสือคำประกันการทำงานของจำเลยที่ 1 ไว้กับโจทก์เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม  
2537 ซึ่งเป็นการคำประกันการทำงานและความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังวันทำสัญญา  
แต่หนี้ตามหนังสือรับสภาพหนี้เกิดขึ้นเมื่อต้นปี 2537 หากหนี้ดังกล่าวมีจริงก็เป็นหนี้  
ที่เกิดขึ้นก่อนจำเลยที่ 2 ทำหนังสือคำประกันและในหนังสือคำประกันไม่ได้ระบุให้  
จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบในหนี้นั้น ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 250,528.16 บาท แก่  
โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2537 จนกว่าจะ  
ชำระเสร็จ

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงในชั้นฎีกาฟังเป็นยุติได้ว่าจำเลยที่ 1 เป็นพนักงานฝ่ายขายของโจทก์ ได้เก็บเงินค่าสินค้าของโจทก์แล้วนำไปใช้ส่วนตัวเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2537 จำเลยที่ 1 ได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้เพื่อขอใช้เงินคืนให้โจทก์ตามสำเนาเอกสารหมาย จ.3 แต่จำเลยที่ 1 ชำระหนี้ให้โจทก์บางส่วนยังคงค้างอีก 250,528.16 บาท จำเลยที่ 1 ไม่ยอมชำระจำเลยที่ 2 เคยทำหนังสือคำประกันจำเลยที่ 1 ตามสำเนาเอกสารหมาย จ.10 ต่อมาวันที่ 31 สิงหาคม 2537 จำเลยที่ 2 ได้ทำหนังสือคำประกันจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์ ตามเอกสารหมาย จ.4

ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2 มีว่า จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ค้ำประกันต้องรับผิดชอบโจทก์ในหนี้ของจำเลยที่ 1 ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2537 หรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยที่ 2 ทำหนังสือคำประกันจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์ตามสำเนาหนังสือคำประกันเอกสารหมาย จ.10 แต่หนังสือคำประกันดังกล่าวได้เขียน พ.ศ. ผิดพลาด และนำแบบพิมพ์ของบริษัทกรุงเทพอุปรณ์ จำกัด มาใช้จำเลยที่ 2 จึงได้ทำหนังสือคำประกันตามเอกสารหมาย จ.4 ให้โจทก์ใหม่แทนหนังสือคำประกันฉบับเดิม หนังสือคำประกันตามเอกสารหมาย จ.4 ดังกล่าวนี้นี้แม้ว่าจะทำขึ้นภายหลังวันที่จำเลยที่ 1 ทำหนังสือรับสภาพหนี้ให้โจทก์ไว้และมีได้มีข้อความระบุว่าให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่จำเลยที่ 1 ได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้ให้โจทก์ไว้ก็ตามแต่หนังสือคำประกันตามเอกสารหมาย จ.4 เป็นผลสืบเนื่องต่อจากหนังสือคำประกันตามสำเนาเอกสารหมาย จ.10 ดังนั้นจึงถือได้ว่าหนังสือคำประกันเอกสารหมาย จ.4 ได้ค้ำประกันหนี้ตามหนังสือรับสภาพหนี้ที่จำเลยที่ 1 ได้ทำไว้แก่โจทก์ด้วยจำเลยที่ 2 จึงต้องร่วมรับผิดชอบโจทก์ในหนี้ของจำเลยที่ 1 ซึ่งเกิดขึ้นก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2537

ส่วนที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า คดีนี้โจทก์ได้บรรยายคำฟ้องประสงค์ที่จะให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบหนังสือคำประกันตามเอกสารหมาย จ.4 เท่านั้น มิได้ให้รับผิดชอบตามสำเนาหนังสือคำประกันเอกสารหมาย จ.10 ด้วยการที่โจทก์นำสืบว่าหนังสือคำประกัน

เอกสารหมาย จ.4 เป็นการทำหนังสือคำประกันต่อเนื่องกับหนังสือคำประกันตาม  
สำเนาเอกสารหมาย จ.10 เป็นการสืบนอกฟ้องของโจทก์ การที่ศาลรับฟังพยาน  
บุคคลเป็นการนำสืบเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสารและวินิจฉัยนอกฟ้องนอก  
ประเด็น ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 และ 142  
นั้นเห็นว่าแม้ตามคำฟ้องโจทก์จะบรรยายแต่เพียงว่า จำเลยที่ 2 ได้ทำหนังสือคำ  
ประกันจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์ตามสำเนาเอกสารหมาย จ.4 โจทก์ไม่ได้บรรยายคำฟ้อง  
ว่า จำเลยที่ 2 ทำหนังสือคำประกันตามเอกสารหมาย จ.4 ต่อเนื่องกับหนังสือคำ  
ประกันตามสำเนาเอกสารหมาย จ.10 ก็ตาม แต่การที่โจทก์นำสืบพยานบุคคลถึง  
หนังสือคำประกันตามสำเนาเอกสารหมาย จ.10 ก็เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่ามูลเหตุที่  
จำเลยที่ 2 ต้องทำหนังสือคำประกันตามเอกสารหมาย จ.4 ให้โจทก์ มีความเป็นมา  
อย่างไร ดังนั้นกรณีที่โจทก์นำสืบพยานบุคคลดังกล่าวไม่เป็นการสืบเพิ่มเติมตัดทอน  
หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสารและไม่เป็นการสืบนอกฟ้องนอกประเด็น  
ทั้งการที่ศาลล่างทั้งสองรับฟังพยานบุคคลดังกล่าว และมีคำพิพากษาจึงไม่ต้องห้าม  
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 และ 142

พิพากษายืน

(เดิมพัน จรรยามั่น-ประมาณ ดียะไพบุลย์สิน-ชวลิต ธรรมฤาษ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น